

조문별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명

- 외교부 개인정보 보호지침

◇ 제 · 개정 이유

- 개인정보 보호법(시행 2024.3.15.), 개인정보 보호법 시행령(시행 2024.3.15.), 개인정보 안전성 확보 조치 기준(개인정보보호위원회 고시, 시행 2024.3.15.), 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회 고시, 시행 2024.1.4.) 개정 내용을 반영하기 위해 관련 지침 개정

◇ 주요내용

가. 개인정보 신규 용어 정의 추가 및 어려운 문장 정비

- 제3조(용어의 정의)
 - 신규 용어 정의 (생체정보, 생체인식정보, 고정형 영상정보처리기기, 이동형 영상정보처리기기 등)
- 어려운 문장 정비
 - 경유하여, 긴요한, 백업, ~를 상회할 수 없다, 제고하기, ~에 한한다 등 어려운 문장 정비

나. 개인정보의 처리 기준 강화

- 제11조(개인정보의 수집·이용)
 - △국민의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익 보호, △공중위생 등 긴급히 필요한 경우 정보주체 동의 없이 개인정보 수집·이용 가능
- 제18조(동의를 받는 방법)
 - 동의를 받는 방법 강화

- 각각의 동의 사항을 구분하여 명확하게 인지할 수 있도록 해야 함
- 동의 내용이 구체적이고, 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 하여 정보주체가 자유로운 의사결정에 따라 결정하도록 변경
- 제26조(개인정보의 유출등) 유출에 대한 통지 및 신고 기준 강화
 - △1천명 이상의 개인정보 유출 외에 △민감정보·고유식별정보가 유출된 경우, △해킹 등에 의해 유출된 경우 추가
 - 통지 및 신고 시기를 5일에서 72시간으로 단축
- 제36조(개인정보처리방침의 작성기준 등)
 - 기관이 지켜야 하는 개인정보처리방침 작성 지침
 - 개인정보 열람청구 접수 부서, 고충사항 처리 부서, 권익침해 구제 방법, 정보주체의 권리 등 항목 추가

다. 고정형 영상정보처리기기 또는 이동형 영상정보처리기기 설치·운영

- 제56조(고정형 영상정보처리기기 운영·관리 방침)
 - 기존 영상정보처리기기를 고정형 영상정보처리기기로 변경
- 제59조의2(이동형 영상정보처리기기의 촬영 사실 표시)
 - 이동형 영상정보처리기기(드론 등)에 관한 규정 신설
 - 촬영 사실을 명확히 표시(불빛, 소리, 안내서면, 안내방송 등)
 - 드론 등의 경우 개인정보위원회의 인터넷 사이트에 촬영 사실 사전 등록. 끝.